

「국립고궁박물관 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 규정」 일부개정 주요 내용

1. 개정 이유

「문화재청과 그 소속기관 직제」의 일부개정(2023. 12. 26.)에 따라 국립고궁박물관에 신설된 국립조선왕조실록박물관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 규정을 동 규정에 추가하려고 하는 것임

2. 주요내용

가. 목적 수정(제1조 개정)

- 국립고궁박물관의 소속인 국립조선왕조실록박물관의 성희롱·성폭력 스톱킹 예방 및 2차 피해 방지 규정에 필요한 사항을 함께 규정하도록 함

나. 적용범위(제2조 개정)

- 국립고궁박물관의 소속인 국립조선왕조실록박물관의 성희롱·성폭력 스톱킹 예방 및 2차 피해 방지 규정에 적용범위를 추가함

다. 고충상담창구(제5조 개정)

- 국립고궁박물관의 소속인 국립조선왕조실록박물관의 성희롱·성폭력 스톱킹 예방 및 2차 피해 방지 규정에 고충상담창구를 추가함

라. 재발방지조치 등(제15조 개정)

- 국립고궁박물관의 소속인 국립조선왕조실록박물관의 성희롱·성폭력 스톱킹 예방 및 2차 피해 방지 규정의 자구를 수정함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 해당없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

국립고궁박물관 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 규정

제1조(목적) 이 규정은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조」에 따라 **국립고궁박물관장과 그 소속인 조선왕조실록박물관장**(이하 "관장"이라 한다)이 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) ① 이 규정의 적용 범위는 **국립고궁박물관과 그 소속인 조선왕조실록박물관**(이하 "박물관"이라 한다)의 소속 직원(관장과 고용관계에 있는 자 포함)으로 하며, 박물관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해를 포함한다.

② 이 규정의 피해자 보호는 피해자뿐 아니라 피해를 입었다고 주장하는 자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다.

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위한 업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 **국립고궁박물관 기획운영과와 국립조선왕조실록박물관**에 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다)를 두고, 조직내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충

상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 지정하되, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해의 고충에 대한 상담·조언 및 고충 접수
2. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 사건에 대한 조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱 예방 업무

④ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 고충 접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력·스토킹 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

제15조(재발방지조치 등) ① 관장은 성희롱·성폭력·스토킹의 재발 방지를 위하여 재발방지대책(2차 피해방지 포함)을 수립·시행한다.

② 관장은 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 행위자에 대한 재발방지 교육, 성희롱·성폭력·스토킹의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

③ 행위자에 대한 재발방지 교육을 실시할 수 있다.

④ 관장은 제1항에 따른 재발방지대책을 조사신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 **주무부처의 장과 국가유산청장에게** 제출하여야 한다.

⑤ 관장은 2차 피해의 정도가 심한 경우, 2차 행위자가 여러 명인 경우, 당해 연도에 여러 건의 사건이 발생한 경우 등 사안이 심각하다고 판단되는 경우 인식 조사 또는 조직문화컨설팅 신청 등 조직문화 개선대책을 수립·시행하여야 한다.

신·구조문대비표

부 칙<제 호, 2025. . .>

제1조(시행일) 이 예규는 2025년 월 일부터 시행한다.

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「스토킹 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조」에 따라 <u>국립고궁박물관장(이하 "관장"이라 한다)</u>이 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해를 방지하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제2조(적용 범위) ① 이 규정의 적용 범위는 <u>국립고궁박물관(이하 "박물관"이라 한다)</u>의 소속 직원(관장과 고용관계에 있는 자 포함)으로 하며, 박물관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해를 포함한다. ② (생략)	제1조(목적)----- ----- <u>국립고궁박물관장과 그 소속인 국립조선왕조실록박물관(이하 "관장"이라 한다)</u> ----- ----- 제2조(적용범위)----- -----<u>국립고궁박물관과 그 소속인 국립조선왕조실록박물관</u>(이하 "박물관"이라 한다) ----- ----- ② (현행과 같음)

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위한 업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 <u>기획운영과</u>에 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 두고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다. ② ~ ④ (생략) 제15조(재발방지조치 등) ① ~ ③ (생략) ④ 관장은 제1항에 따른 재발방지 대책을 조사신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 <u>주무부처의 장(및 국가유산청장)</u>에 제출하여야 한다. ⑤ (생략)	제5조(고충상담창구) _____ _____ _____ _____ ----- <u>국립고궁박물관 기획운영과와 국립조선왕조실록박물관에</u> ----- _____ _____ _____ -----. ② ~ ④ (현행과 같음) 제15조(재발방지조치등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 관장은 제1항에 따른 재발방지 대책을 조사신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 <u>주무부처의 장과 국가유산청장에게</u> 제출하여야 한다. ⑤ (현행과 같음)
--	---